

El Impuesto al Valor Agregado

Los elementos del IVA en la venta de bienes y la prestación de servicios: objeto, hecho generador, contribuyentes, exenciones, no sujeción, tarifas y base imponible.

RA 1

Reconocer la aplicación de la Ley 9635 y el IVA

Indicador

Resuelve casos usando la Ley 9635

Saber

Hecho generador, tarifas y base imponible

Lo que vamos a dominar

- 1 **Objeto** del impuesto: qué grava el IVA.
- 2 **Hecho generador** y el momento en que ocurre.
- 3 **Contribuyentes**, inscripción y servicios de **no domiciliados**.
- 4 **Exenciones** vs. **no sujeción**.
- 5 **Tarifas**: general y reducidas.
- 6 **Base imponible**: qué la forma y qué no.

Del programa de estudio (MEP-DETCE)

Saberes: objeto del impuesto · hecho generador y momento en que ocurre · transitorios · contribuyentes · servicios profesionales de un no domiciliado · obligación de inscripción y Transitorio II · exenciones · no sujeción · tarifas · base imponible en venta de bienes y prestación de servicios.

Ruta de análisis de todo caso de IVA

1. ¿La operación está sujeta? → 2. ¿Hay exención o no sujeción? → 3. ¿Qué tarifa aplica? → 4. ¿Cuál es la base imponible? → 5. ¿Cómo se registra?

Caso guía

Taller Mecánico Rojas vende repuestos, cobra mano de obra, alquila un apartamento y contrata un software en el exterior. ¿Qué paga IVA y cuánto?

Objeto: ¿qué grava el IVA?

La **venta de bienes** y la **prestación de servicios** realizadas en el territorio nacional, en forma habitual, así como las **importaciones** de bienes y ciertos servicios recibidos del exterior.

Hecho generador

Es el **hecho previsto en la ley** que hace nacer la obligación de pagar el impuesto. Sin hecho generador no hay impuesto.

¿Cuándo ocurre el hecho generador?

Operación	Momento
Venta de bienes	Facturación o entrega del bien, lo que ocurra primero.
Prestación de servicios	Facturación o prestación del servicio, lo que ocurra primero.
Importación de bienes	Aceptación de la declaración aduanera .
Arrendamientos y servicios continuos	Cuando se exige el pago de cada período.
Autoconsumo	Cuando el bien se retira para uso propio.

Ejemplo

El taller entrega un repuesto el 28 de junio y lo factura el 3 de julio: el IVA corresponde a **junio**, porque la entrega ocurrió primero.

¿Quiénes son contribuyentes?

Las **personas físicas, jurídicas** y entes que realicen **actividades lucrativas habituales** de venta de bienes o prestación de servicios, así como quienes importen bienes.

Obligación de inscripción

Todo contribuyente debe **inscribirse** en el Registro Único Tributario antes de iniciar actividades. El **Transitorio II** dio un plazo a quienes, por la reforma, pasaron a ser contribuyentes (por ejemplo, profesionales y prestadores de servicios antes no gravados).

Servicios de un no domiciliado

Cuando una empresa en Costa Rica contrata un servicio a alguien **sin domicilio en el país** (consultoría, software, publicidad), el IVA lo **paga el comprador** (inversión del sujeto pasivo), porque el proveedor extranjero no está inscrito.

Servicios digitales transfronterizos

Las compras de **plataformas digitales** (series, música, aplicaciones) pagadas con tarjeta tienen IVA del **13 %**, que se cobra por medio del emisor de la tarjeta o la plataforma registrada.

Caso guía: el software contratado en el exterior por el taller paga **13 %** que el propio taller declara.

Exención

La operación **sí** es un hecho generador del IVA, pero la ley **libera** del pago de forma expresa. Están enumeradas en la ley (art. 8).

Ejemplos de exenciones

- **Exportaciones** de bienes y servicios.
- **Arrendamiento de vivienda** cuyo alquiler mensual no supere el límite legal (1,5 salarios base).
- Consumo **residencial de electricidad** hasta 280 kWh al mes.
- Consumo **residencial de agua** hasta 30 m³ al mes.
- **Transporte público** remunerado de personas autorizado.

La lista completa y sus condiciones cambian: consulte el **art. 8 vigente** en el digesto tributario.

No sujeción

La operación **no cumple** los elementos del hecho generador: queda **fuera** del impuesto desde su origen.

Ejemplos de no sujeción

- **Salarios:** servicios prestados en relación de dependencia.
- Transmisión de la **totalidad del patrimonio empresarial** (por ejemplo, fusiones).
- Entrega de **muestras gratuitas** sin valor comercial.
- Ciertas operaciones del propio **Estado** definidas en la ley.

	Exención	No sujeción
¿Hay hecho generador?	Sí	No
¿Quién la define?	La ley la otorga	La ley la excluye

Tarifa	Ejemplos principales (art. 11)
13 % general	Mayoría de bienes y servicios: repuestos, ropa, electrodomésticos, mano de obra, servicios profesionales.
4 %	Boletos aéreos y servicios de salud privados prestados por profesionales o centros autorizados.
2 %	Medicamentos , servicios de educación privada , primas de seguros personales .
1 %	Canasta básica tributaria , insumos agropecuarios y de pesca no deportiva (según listas oficiales).
0 % / exento	Operaciones del art. 8 (exportaciones, electricidad y agua residencial dentro de los límites...).

Algunos servicios tuvieron **tarifas transitorias** escalonadas al entrar en vigor la ley. Verifique siempre la tarifa en el código **CABYS** de cada producto.

¿Por qué tarifas reducidas?

Para no encarecer bienes y servicios **esenciales** (alimentos, medicamentos, educación, salud) y proteger a los hogares de menores ingresos.

Caso guía: factura del taller

Repuestos $\text{C}\$120\,000 \times 13\% = \text{C}\$15\,600$
Mano de obra $\text{C}\$80\,000 \times 13\% = \text{C}\$10\,400$
IVA total **C\$26 000**
Total a cobrar **C\$226 000**

Venta de bienes

La base es el **precio neto de venta**, que incluye todos los cargos que se cobran al comprador: fletes, empaques, instalación, otros servicios accesorios y tributos distintos del IVA.

Prestación de servicios

La base es el **precio del servicio** más los cargos accesorios que se cobren junto con él.

¿Qué NO forma parte de la base?

- Los **descuentos** concedidos y consignados en el comprobante.
- El **propio IVA**.
- Montos cobrados **por cuenta de terceros** (suplidos) debidamente documentados.
- Depósitos reembolsables de envases, cuando se devuelven.

Ejemplo con descuento y flete

```
Precio de lista ¢300 000
(-) Descuento 10 % ¢30 000
(+) Flete cobrado al cliente ¢15 000
= Base imponible ¢285 000
IVA 13 % ¢37 050
Total del comprobante ¢322 050
```

Error típico

Calcular el IVA sobre el precio **antes** del descuento o **olvidar** el flete. La base es lo que realmente se cobra por la operación.

Análisis paso a paso de cada operación del mes

Operación	¿Sujeta?	Tarifa	Base	IVA
Venta de repuestos	Sí	13 %	¢1 200 000	¢156 000
Mano de obra mecánica	Sí	13 %	¢900 000	¢117 000
Alquiler de apartamento a una familia por ¢350 000 *	Exento (bajo el límite)	—	—	¢0
Software contratado en el exterior	Sí (lo paga el taller)	13 %	¢200 000	¢26 000
Salario del ayudante	No sujeto	—	—	¢0
IVA generado en el mes				¢299 000

* Supuesto ilustrativo: se considera que el alquiler no supera 1,5 salarios base vigentes.

Lectura del resultado

El taller **cobra** ¢273 000 de IVA a sus clientes (repuestos y mano de obra) y además **autoliquida** ¢26 000 por el servicio del exterior. En el tema 4 restaremos el **crédito fiscal** de sus compras.

Método

Sujeción → exención o no sujeción → tarifa → base → impuesto. Aplíquelo **siempre en ese orden**.

Errores frecuentes

- Confundir **exención** con **no sujeción**.
- Aplicar 13 % sin revisar si hay **tarifa reducida**.
- Calcular la base **sin restar descuentos** o sin sumar fletes.
- Olvidar el IVA de servicios del **exterior**.
- Creer que los salarios pagan IVA.
- Fechar el hecho generador por la factura cuando la entrega fue antes.

Pregunta para pensar

¿Por qué el Estado decidió que el consumo residencial de electricidad **bajo** esté exento, pero el consumo **alto** pague IVA? ¿Qué objetivos de justicia y de ahorro energético persigue?

Buena práctica

Arme una **tabla de análisis** (como la del caso Rojas) para cada cliente o empresa que asesore.

Resuelva y compare

Ejercicio	Respuesta
1. Consulta médica privada de ¢40 000 (tarifa reducida).	IVA 4 % = ¢1 600
2. Medicamento de ¢12 500.	IVA 2 % = ¢250
3. Televisor de ¢450 000 con descuento de ¢50 000 y flete de ¢10 000.	Base ¢410 000 · IVA ¢53 300
4. Servicio contable de ¢250 000.	IVA 13 % = ¢32 500
5. El salario de una secretaria, ¿paga IVA?	No : no sujeto (relación laboral).

Ideas clave

- 1 El IVA grava **bienes, servicios e importaciones**.
- 2 Hecho generador: lo que ocurra **primero** (factura o entrega/prestación).
- 3 **Exento ≠ no sujeto**.
- 4 Tarifas: **13 %** general; **4, 2 y 1 %** reducidas.
- 5 Base = precio **neto** con cargos accesorios, sin IVA ni descuentos.

Siguiente tema

La canasta básica tributaria: qué es, quién la define y qué productos incluye.